

MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Rio das Flores – RJ

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º - Este regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, de acordo com Lei Municipal nº 1.033 de 21 de novembro de 2001.

Parágrafo Único – O Código Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo o que preceitua a Constituição Federal no seu artigo 225 – “Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para presente e futuras gerações”.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, tem por finalidade propor diretrizes para implementação do Código Municipal de Meio Ambiente, bem como, acompanhar a Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º - Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA compete:

- I- Acompanhar e avaliar a implementação do Código Municipal de Meio Ambiente recomendando as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;
- II- Deliberar, sobre a forma de recomendações, proposições e resoluções, visando o cumprimento dos objetivos do Código Municipal de Meio Ambiente;
- III- Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da legislação ambiental em vigor, bem com, das Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e dos demais atos normativos relacionados ao Meio Ambiente;
- IV- Promover a cooperação e entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo o executivo municipal, órgãos e entidades públicas e privadas, voltadas para o desenvolvimento sustentável e defesa do Meio Ambiente;
- V- Analisar e emitir parecer sobre empreendimentos que possam provocar danos ao Meio Ambiente, ou representar relevantes impactos negativos na capacidade da infraestrutura urbana;
- VI- Manter estreito intercâmbio com órgão da Administração Municipal, com objetivo de propiciar junto às empresas instaladas no município a prática

de Responsabilidade Socioambiental, objetivando as compensações ambientais;

- VII- Integrar os objetivos e as ações dos vários setores do Poder Público Municipal e da iniciativa privada, instalada no município, que atuem nas questões ambientais;
- VIII- Apreciar sobre assuntos que lhe forem remetidos pela sociedade civil e pelos Poderes Públicos Municipais relativos ao Código Municipal de Meio Ambiente e outros instrumentos de ação;
- IX- Estimular, em parceria com A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que as empresas instaladas do território do município iniciem e/ou implementem práticas sustentáveis;
- X- Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Municipal do Meio Ambiente recomendando programa e projetos considerados prioritários para implementação do Código Municipal de Meio Ambiente, indicando os objetivos a serem alcançados em período de 2 (dois) anos;
- XI- Exercer vigilância nas atividades em geral, visando o controle para o meio ambiente sadio;
- XII- Acompanhar os trabalhos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- XIII- Decidir sobre a aplicação dos recursos do FSARF – FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES;
- XIV- Estabelecer atividade de divulgação de seus trabalhos;
- XV- Opinar na elaboração do calendário ambiental municipal e participar da organização de eventos que incentivem a proteção ao meio ambiente;
- XVI- Estimular a ampliação dos Projetos de Educação Ambiental formal ou não formal, visando a conscientização, aprendizagem e mecanismo de participação e controle social, visando promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável;
- XVII- Promover a realização de estudos, debater e pesquisar sobre a aplicação e os resultados alcançados pelos programas e projetos da Administração Municipal referente ao Código Municipal de Meio Ambiente;
- XVIII- Instituir, por Resolução, seu Regimento Interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros;
- XIX- Buscar a integração das Unidades de Conservação existentes no território municipal com os demais espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
- XX- Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais com as Unidades de Conservação;
- XXI- Avaliar o orçamento das Unidades de Conservação e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão gestor em relação aos objetivos da unidade de conservação;

- XXII- Opinar e/ou ratificar a contratação e os dispositivos do termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), na hipótese de gestão compartilhada da unidade;
- XXIII- Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada irregularidade;
- XXIV- Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto nas Unidades de Conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos;
- XXV- Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.
- XXVI- Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo das Unidades de Conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;

CAPITULO III DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - O CMMA e composto por 7 (sete) membros conforme determina o artigo 3º da Lei Municipal 1.033 de 21 de Novembro de 2001.

§ 1º - Os membros do CMMA terão suplentes em igual número, os quais serão indicados pelas entidades que representam no primeiro Biênio, e as demais vagas serão colocadas para manifestação de interesse da população em geral, em mídia de grande circulação.

§ 2º - Na eventualidade das entidades de que trata o parágrafo 1º não indicarem o respectivo suplente, este será indicado por uma entidade indicada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente pertencente ao mesmo seguimento do representante.

§ 3º Definidos os membros titulares e respectivos suplentes, este serão designados por meio de ato do Prefeito Municipal.

§ 4º A participação no Conselho Municipal de Meio Ambiente não será remunerada.

Art. 5º - Para a substituição do membro efetivo ou do seu suplente, a entidade deverá encaminhar comunicação por escrito dirigida ao Presidente do Conselho, indicando o respectivo representante.

Art. 6º - Declarado vago o mandato do Conselheiro, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal ou entidades civis para que este tome as providências que se fizerem necessárias ao preenchimento da vaga.

Parágrafo Único: O membro nomeado, em substituição a outro, que perdeu o mandato, completará o mandato do substituído.

Art. 7º - A renovação do Conselho acontecerá a cada 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução, a critério de sua representação.

Parágrafo Único - A gestão eleita tomará posse na primeira reunião do Conselho convocada pelo seu Presidente após sua homologação.

CAPÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DO CMMA

Art. 8º - O CMMA terá a seguinte organização:

- I- Presidência;
- II- Plenário;
- III- Secretaria Executiva.

SEÇÃO I DA PRESIDÊNCIA DO CMMA

Art. 9º - O presidente do CMMA é o representante do Conselho, e será escolhido entre os membros do Conselho.

Art. 10º - São atribuições do Presidente:

- I- Convocar e presidir as reuniões do colegiado;
- II- Solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público;
- III- Firmar as Atas das Reuniões e homologar as Resoluções;
- IV- Constituir e organizar o funcionamento dos Grupos Técnicos e convocar as respectivas reuniões;
- V- Representar os CMMA em juízo ou fora dele;
- VI- Convocar os membros do CMMA e coordenar suas reuniões, atendendo a ordem dos trabalhos estabelecidos em pautas;
- VII- Promover a distribuição dos assuntos submetidos à discussão aos relatores escolhidos pelo plenário;
- VIII- Submeter à votação as matérias constantes da ordem do dia, apurar votos e votarem em caso de empate;
- IX- Convocar reuniões extraordinárias na forma da lei;
- X- Apresentar e submeter ao CMMA relatório das atividades do ano anterior, no primeiro trimestre de cada ano;
- XI- Dirimir dúvidas relativas à interpretação deste Regimento, *ad referendum* do plenário;

- XII- Assinar as indicações e proposições do Conselho encaminhando –as ao Prefeito Municipal para os devidos fins;
- XIII- Requisitar as diligências solicitadas pelos Conselheiros;
- XIV- Delegar competências à Secretaria Executiva do CMMA, quando necessário.

SEÇÃO II DO PLENÁRIO

Art. 11º O plenário é o órgão deliberativo superior do CMMA, configurado pela reunião ordinária ou extraordinária dos membros designados.

Art.12º - São atribuições do plenário:

- I- Aprovar o calendário das reuniões ordinárias para o período de mandatos dos conselheiros;
- II- Estudar e relatar, por parecer, matéria que lhe for submetida a exame, dentro dos prazos fixados;
- III- Discutir e votar os parecer dos conselheiros;
- IV- Requerer, através do seu Presidente ou por 1/3 dos seus membros sempre com justificativas, a convocação de reuniões extraordinárias;
- V- Para a apreciação de qualquer matéria, expor o objetivo de proposição;
- VI- Propor a inclusão de matéria de caráter urgente ou relevante não incluída na ordem do dia;
- VII- Propor a assinatura de convênio em matéria de sua competência e acompanhar o seu desenvolvimento;
- VIII- Manter intercâmbio com as entidades oficiais de idêntico objetivo.

Art. 13º - O plenário convocará membros de apoio para compor Grupos Técnicos sempre que julgar necessário, bem como poderá convocar, a qualquer momento, pessoas ou entidades envolvidas na matéria em discussão desde que aprovados pela maioria simples.

Parágrafo Único – Os membros de apoio opinarão sobre os assuntos em geral que lhes forem submetidos.

Art. 14º - O plenário poderá, ainda, convidar para participar das reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente, personalidade e representantes de entidade e órgão públicos e privados, dos Poderes Executivos, Ministério Público, Legislativo e Judiciário, bem como outros técnicos, sempre que da pauta que constar tema de suas áreas de atuação.

SEÇÃO III DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 15º - A Secretaria Executiva, cujas atribuições serão obrigatoriamente exercidas por um membro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem por finalidade a promoção do necessário apoio técnico administrativo a presidência e ao plenário, fornecendo as condições para o cumprimento das competências legais do CMMA.

Parágrafo Único – Para o cumprimento de suas atribuições, a Secretaria Executiva contará com o auxílio de corpo técnico e administrativo, pertencente ao quadro do Município, sem qualquer ônus adicional, nomeados pelo secretário de Meio Ambiente em exercício.

Art.16º - A Secretaria Executiva procederá ao encaminhamento e execução de todas as providências, recomendações e decisões do CMMA, responsabilizando –se, através dos serviços de pessoal técnico e administrativo, pela seguintes atribuições:

- I- Comunicar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMMA;
- II- Organizar pauta junto aos membros do CMMA ao final das reuniões;
- III- Registrar as reuniões e remeter, quando solicitado, cópias das atas dos conselheiros;
- IV- Dar ciência de todo o expediente recebido e enviado;
- V- Coordenar os assuntos administrativos, acompanhando e apoiando as atividades dos Grupos Técnicos quando houver, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de apresentação de trabalho ao plenário;
- VI- Dirigir, orientar e supervisionar os serviços administrativos;
- VII- Elaborar relatório das atividades do CMMA, do ano anterior, até o primeiro trimestre de cada ano;
- VIII- Expedir avisos das reuniões do Conselho, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação, mediante correspondência, comunicação eletrônica ou confirmação telefônica;
- IX- Expedir avisos das reuniões extraordinárias do Conselho, acompanhados da respectiva pauta, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante correspondências, comunicação eletrônica ou confirmação telefônica;
- X- Fornecer aos conselheiros toda documentação relativa às matérias que serão votadas;
- XI- Proceder aos arquivamentos em registro próprio das atas aprovadas e assinadas pelos conselheiros;
- XII- Receber os pareceres dos Grupos Técnicos, quando houver, para o envio aos conselheiros;
- XIII- Fornecer aos conselheiros, titulares ou suplentes, cópia de documentação recebida ou expedida sob solicitação;
- XIV- Assumir a presidência na ausência do seu titular.

CAPÍTULO V DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

SEÇÃO I DAS REUNIÕES

Art. 17º - Qualquer matéria a ser apreciada pelo Conselho deverá ser encaminhada pelos membros conselheiros à Secretária Executiva para protocolo e entrega ao presidente que fará a apresentação e leitura da mesma no plenário.

Art. 18º - O Conselho funcionará através de reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo dado conhecimento prévio da ordem do dia aos conselheiros.

§ 1º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente reunir-se-á com a presença de pelo menos a metade de seus membros:

- I- Ordinariamente, duas vezes ao ano e terão data, hora e locais previamente definidos com a presença de pelo menos a metade de seus membros;
- II- Extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, ou mediante solicitação de pelo menos da metade de seus membros efetivos com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

§ 2º - As reuniões poderão ser iniciadas com limite máximo de 15 (quinze) minutos de tolerância e terão duração máxima de 01 (uma) hora após o início da sessão, podendo ser ampliadas caso o plenário assim delibere por votação da maioria simples.

§ 3º - Nas reuniões ordinárias e extraordinárias será necessária a presença na maioria simples dos seus membros e serão adotados os seguintes procedimentos sequenciais:

- I- Verificação da presença e existência de quórum para instalação do plenário;
- II- Abertura da Sessão;
- III- Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
- IV- Informe, quando for o caso;
- V- Leitura dos expedientes;
- VI- Ordem do dia, compreendendo a leitura, discussão e votação das matérias e pauta;
- VII- Distribuição dos processos e temas;
- VIII- Escolha e designação dos relatores;
- IX- Organização da pauta da próxima reunião;
- X- Assuntos gerais.

Art. 19º - No caso de comparecimento simultâneo do titular e do seu respectivo suplente as reuniões, somente o titular terá o uso do voto.

§ 1º - Na ausência do conselheiro titular, o suplente terá o direito ao uso do voto.

§ 2º - Decorridos 15 (quinze) minutos de iniciada a reunião, e estando ausente o conselheiro titular, o suplente assumirá a titularidade, com o direito ao uso do voto, independentemente da chegada posterior do titular.

Art. 20º - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão transmitidas via internet e aos membros será facultada participação presencial ou à distância.

SEÇÃO II DA ORDEM DO DIA

Art. 21º Da ordem do dia constará a discussão e votação da matéria em pauta.

§ 1º - As matérias de caráter urgente e relevante, não constantes na ordem do dia, poderão ser propostas após discussão da pauta, por qualquer membro conselheiro e a plenária poderá decidir por maioria simples:

- I- Pela inabilidade da apreciação;
- II- Sobre o mérito da proposição;
- III- Pela inclusão da matéria na pauta do dia;
- IV- Pela inclusão na pauta da próxima reunião.

§ 2º - O Presidente decidirá as questões de ordem e dirigirá as discussões e votações, podendo, a bem da celeridade dos trabalhos, limitar o número de intervenções facultadas a cada conselheiro, bem como a respectiva duração.

§ 3º - O Presidente poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, atendendo a solicitação de qualquer conselheiro, desde que aprovada pelo plenário por maioria simples.

Art. 22º - Esgotada a ordem do dia, o Presidente concederá a palavra aos conselheiros que a solicitarem, para assuntos de interesse geral, desde que escrito no início da reunião, podendo ao seu critério limitar o tempo em que deverão se manifestar.

SEÇÃO III DAS ATAS

Art. 23º – A ata será lavrada ainda que não haja reunião por falta de quórum, relacionados aos nomes dos conselheiros presentes e ausentes.

Art. 24º - Nas atas constarão:

- I- Data, local e hora da abertura da reunião, nome dos conselheiros presentes e a justificativa das ausências;
- II- Sumário dos expedientes, relação das matérias lidas, registro das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas;
- III- Resumo de matérias incluídas na ordem do dia, com a indicação dos conselheiros que participaram dos debates e transcrição dos trechos expressamente solicitados para registro em ata;
- IV- Declaração de voto se for requerida, a deliberações do plenário.

CAPÍTULO IV DOS INSTRUMENTOS

SEÇÃO I DOS PROCESSOS

Art. 25º - Todo e qualquer expediente encaminhado ao CMMA será atuado e numerado pela Secretária Executiva que promoverá a devida tramitação, devendo constar no respectivo processo todas as atas por ele ensejadas, até a decisão final, seja de mérito ou não.

§ 1º - Para cada processo formado o Conselho designará um relator, que poderá dar-se por impedido ou por suspeito, mediante justificativa do relevante motivo acolhido pelo Presidente e pelo plenário. Admitido o impedimento ou a suspeição do relator, caberá ao Presidente uma nova designação, não podendo aquele conselheiro anteriormente designado discutir ou tomar parte da votação da matéria que se der a suspeição.

§ 2º - O relator do processo apresentará o seu parecer em reunião ordinária imediata ao recebimento do processo, devendo apresentar justificativa sempre que seja levada a protelar o relato. Caso o relator falte a reunião em que deveria apresentar o seu parecer, deverá convocar o seu suplente para proceder ao relato ou enviar o processo relatado ao Presidente do Conselho.

§ 3º - Qualquer relator poderá solicitar diligência ou vistoria, sendo necessário o conhecimento da Secretaria Executiva.

§ 4º - O processo em diligência ou vistoria não poderá constar da ordem do dia da reunião.

Art. 26º - Em reunião, anunciada a apreciação de um processo pelo Presidente, fará o relator a exposição da matéria e de seu respectivo parecer, passando – se depois para a discussão pelo plenário.

Parágrafo Único: No curso da discussão é facultado a qualquer dos conselheiros presentes solicitar esclarecimento ao relator e apresentar sugestões

SEÇÃO III DA VOTAÇÃO

Art. 27º - A votação será sempre nominal.

§ 1º - Se algum conselheiro tiver dúvidas sobre o resultado da votação poderá requerer, uma única vez, verificação da votação, independentemente da aprovação do plenário.

§ 2º - O requerimento de que trata o parágrafo 1º somente será admitido se formulado logo depois de conhecido o resultado da votação e antes de passar a outro assunto.

§ 3º - Os processos encaminhados pelo relator à votação serão procedidos por sua breve explanação, pelo seu voto e seguido pelo voto dos demais conselheiros.

§ 4º - Qualquer conselheiro poderá fazer consignar em ata a justificativa do seu voto, que deverá ser encaminhado por escrito ao Presidente até o final da reunião.

Art. 28º - O conselheiro poderá abster-se de votar quando se julgar impedido.

Art. 29º - No curso da votação só será admitido o uso da palavra para a declaração do voto.

Parágrafo Único – As questões de ordem ou de encaminhamento somente serão admitidas antes do início da votação.

Art. 30º - Nenhum membro do Conselho, presente na reunião, poderá eximir-se de votar, ressalvando-se o disposto no parágrafo 1º, do Art. 31º deste regimento.

Art. 31º - As proposições aprovadas pelo plenário serão encaminhadas pelo Presidente ao Prefeito Municipal para providências cabíveis.

Art. 32º - Toda dúvida sobre a interpretação e aplicação deste Regimento, ou relacionadas com a discussão de matérias, será considerada questão de ordem.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33º - O presente regimento poderá ser parcial ou totalmente alterado com maioria absoluta dos conselheiros em sessão convocada exclusivamente para este fim.

Parágrafo Único – A proposta de alteração deverá ser requerida por maioria simples do plenário, devendo ser distribuída aos conselheiros, para exame e proposição de emendas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da reunião em que será submetida a apreciação.

Art. 34º - Aos casos omissos serão resolvidos pelo plenário, que fixará precedentes regimentais, e serão incorporados ao Regimento desde que não o contrariem.